الجديد في نظام التفليس

من خلال قانون الإجراءات الجماعية لسنة 2016

1- لمحة تاريخية:

" ما انفكت النظم القانونية التي تؤطر علاقة التجار بدائنيهم في سائر بلدان العالم تتطور عبر التاريخ وعرفت أصولها لدى الرومان عندما نشأت إجراءات خاصة ضد التاجر الذي يبدد أمواله ويخل بالتزاماته تجاه الدائنين . فظهرت قواعد التفليس في قوانين المدن الإيطالية في نهاية القرون الوسطى بمدينة جنوة سنة 1498 ، ومدينتي فلورانس و ميلانو وتتمثل في صلح الأغلبية ودعاوى البطلان في فترة الريبة "[1].

وكان نظام التفليس أو ما يسمى بالإفلاس ينطبق على ذات المدين دون ذمته المالية. حيث كان من حق الدائن بيع المدين و استخلاص دينه عند عدم خلاصه في الأجل المتفق عليه. " ثم تطور هذا النظام بإلغاء التنفيذ على شخص المدين و تمكين الدائنين من حجز أمواله و استخلاص ديونهم منها مع إمكانية بيعها جملة أو مجزأة حفاظا على سمعة المدين "[2].

[1] رؤوف ملكي، إنقاذ المؤسسة بين بين التسوية الرضائية والتسوية القضائية، دورة دراسية بالمعهد الاعلى للقضاء حول " إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية " 22 جانفي 2004.

[2] عبد المجيد الفاهم، الكامل في الإجراءات الجماعيّة، قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية – التصفية – التفليس دار الميزان للنشر، 1999، ص 9.

" وقد انتقل هذا النظام إلى المدن الايطالية في القرون الوسطى و منها إلى فرنسا التي تبنته مع بعض التعديلات بالأمر الملكي الصادر سنة 1673، والخاص بتنظيم التجارة البرية فطبق على جميع المدينين سواء كانوا تجارا أو غير تجار إلى أن صدر قانون التجارة الفرنسي سنة 1807 حاصرا نظام الإفلاس على التجار دون غيرهم و متضمنّا تنظيما دقيقا و مفصلا لهذا النظام "[3].

أما في البلاد التونسية ف " لم تعرف قبل عهد الأمان قانونا مكتوبا و مشتملا على إجراءات الفلسة حيث كان القضاة يعتمدون ما أجمع عليه الفقهاء من أحكام الشريعة الإسلامية خاصة أصحاب المذهب المالكي إلى أن صدرت لائحة القانون التجاري التونسي في 1964/1/20 ضمن قوانين عهد الامان مخصصة الباب الثالث عشر منها للدين و الفلس في ثمانية و أربعين فصلا تضمن أحكاما مطابقة لأحكام الفلسة في القانون الحديث "[4].

وقد وقع العمل بهذه اللائحة " تقريبا " إلى صدور المجلة التجارية بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 و المتعلق بإدارج القانون التجاري بأن سن المشرع **كتابا رابعا** يُعنى **بالصلح الاحتياطي و الإفلاس**.

وقد وقع العمل بالقواعد المنظمة للإفلاس الواردة بالفصول من 445 قديم إلى 596 قديم إلى غاية صدور القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016

[3] إلياس ناصيف، الإفلاس، الجزء الرابع، ص 12.
[4] عبد المجيد الفاهم، مرجع سابق، ص 14.

والمتعلق بالإجراءات الجماعية حيث عدّل من قواعد الإجراءات الجماعية بصفة عامة وهي " **الإنقاذ و التفليس** " و نقّح بعض الفصول المتعلقة بكلّ منهما.

2- تعريف التفليس:

- **لغة:** " الإفلاس لغة هو الانتقال من حالة اليسر الى حالة العسر، و هو مصدر أفلس مشتق من فلس. يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، أو صار إلى حال ليس له فيها فلوس، و فلسه القاضي تفليسا حكم بإفلاسه "[5].
- **قانونا:** التفليس هو طرق الدائن للتنفيذ على المدين التاجر الذّي يتوقف عن دفع ديونه التجارية.
- **خصوصية تعريف التفليس في القانون التونسي:** يعتبر المدين مفلسا في القانون التونسي إذا نتج عن توقفه عن الدفع صيرورة المؤسسة غلى وضع ميؤوس منه.

3- الجديد في القواعد المنظمة للتفليس من خلال قانون 2016:

[5] ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، د.ت، ج 6، ص 165 – 166.

(1) إلغاء الباب الرابع من الكتاب الرابع و المتعلّق ب " الحلول الطارئة على الفلسة " :

في إطار التسريع في إنهاء إجراءات التفليس ألغى المشرع جميع الحلول الطارئة على الفلسة و المتعلقة ب :

-الصلح البسيط.

-الصلح بتنازل المفلس عن ماله.

-ختم الفلسة لانعدام مصلحة جماعة الدائنين.

- اتحاد الدائنين ختم الفلسة لعدم كفاية مال المفلس.

ومقابل ذلك تم تعويضها بحل وحيد يتمثل في " تصفية مال المؤسسة المدينة ". ونتيجة لذلك فقد أصبح الهدف الوحيد المرجو من إخضاع المؤسسة إلى نظام التفليس هو تصفية المؤسسة من طرف أمين الفلسة في أسرع وقت ممكن و خلاص الدائنين في إطار نظام خاص بتوزيع الأموال وقع سنّه خصيصا للإنقاذ و التفليس[6].

(2) وقع تغيير مصطلح المفلس بمصطلح المدين:

هذا التغيير و إن كان بسيطا في الظاهر إلاّ أنّه هام وعميق في الحقيقة، لأنّه يعبّر عن رغبة المشرع في إعطاء المدين فرصة ثانية لممارسة نشاط تجاري آخر جديد أو نشاط آخر دون قيود.

[6] انظر القسم 2 من الباب 2 في " توزيع الاموال في مرحلة التفليس " من قانون 2016.

(3) تعديل عميق يكمن في إلغاء عبارة " جماعة الدائنين " و إخضاع جميع الدائنين إلى نفس الإجراءات:

- جماعة الدائنين أو ما يعبّر عنه ب" الغرماء " يمكن تعريفها ب " جماعة من الناس (الدائنين) لزمت لهم حقوق في ذمة المدين، دون أن توجد لهم تأمينات خاصة تضمن الوفاء بديونهم.

يُمكننا الإستنتاج من هذا التعريف أنّ جماعة الدائنين هم الدائنون العاديون و الدائنون الذّين لهم حق امتياز عام. ولا تضم هذه الجماعة الدائنين الذّين لهم حق امتياز خاص و الدائنين أصحاب الديون الموثقة برهن.

- الجديد فيما يخص جماعة الدائنين: الجديد هو إلغاء عبارة جماعة الدائنين من جميع الفصول و تعويضها بعبارة الدائنين. حيث لا يقف التجديد عند هذا الحدّ بل اصبح يُراد بهذا التعديل تحقيق المساواة بين جميع الدائنين. بحيث يحجّر في السابق على جماعة الدائنين فقط طلب التنفيذ على ديونهم وكان يعلّق في حقهم طلب التنفيذ عن طرق قاعدة " تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ " أما بقية الدائنين لم يمنعهم القانون القديم من ذلك. حيث ورد في الفصل 459 قديم من المجلة التجارية أنّ " الحكم بالتفليس يعطل على الدائنين ذوي الديون المجردة و الدائنين ذوي الامتياز العام القيام بالمطالبة منفردين ".

وقد نقّح الفصل 459 قديم بالفصل 488 جديد من المجلة التجارية أنّه " يعطل حكم التفليس على الدائنين إجراءات التنفيذ الفردية ".

(4) <u>إلغاء تعليق إجراءات التقاضي:</u>

تعريف شخصي لإجراءات التقاضي: إجراءات التقاضي هي الإجراءات التي تخوّل للدائنين الإلتجاء إلى القضاء العدلي و المطالبة بما لهم من ديون عن طريق تقديم السندات المثبتة لحقهم.

وقع بمقتضى قانون 2016 إلغاء قاعدة تعليق إجراءات التقاضي حيث كانت جماعة الدائنين يُعلّق في حقهم التقاضي و التنفيذ منذ صدور حكم التفليس إلى إنتهاء الفلسة بأحد الحلول. و أصبح بمقتضي الفصل 488 جديد يعلّق التنفيذ دون التقاضي في حق جميع الدائنين أي جماعة الدائنين والدائنين الخارجين عن الجماعة. حيث ينص هذا الفصل " و لا يشمل التعليق إجراءات التقاضي الرامية إلى إثبات الحق أو الدين ".

إنّ هذا التعديل الجديد يمكن أن يكون مغالطا حيث يتبادر إلى ذهن قارئ الفصل لأول وهلة أنّه أصبح من حق الدائنين المطالبة بدينهم عن طريق اللجوء إلى القضاء العدلي حيث مكنهم التعديل الجديد ذلك حقيقة. لكنّ التعديل الجديد اقتصر على إثبات الحق أو الدين دون المطالبة به، لذلك لا يحق طيلة فترة إجراءات تعليق إجراءات التنفيذ المطالبة بالدين في إطار القضاء العادي بل يجب المطالبة به عن في إطار إجراء التفليس

عن طريق " ترسيم الديون " أي تقديم الحجج والوثائق إلى أمين الفلسة و ترسيم الدين للمشاركة به إن كان ثابتا أو ثبت بعد ان كان متنازعا فيه في توزيع الأموال في إطار التفليس.

(5) تحديد فترة وكالة أمين الفلسة:

يعتبر أمين الفلسة وكيل عن الدائنين و عن المدين. هذا ما ورد في الفصل 501 جديد في فقرته الأولى التي نصّت على أنّه " تعين المحكمة في حكم التفليس أمينا واحدا أو عدّة امناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين و دائنيه ".

وقد حدّد الفصل 504 جديد مدّة هذه الوكالة حيث جاء فيه " تحدد مدة وكالة أمين الفلسة بسنة واحدة " على أن تجدد هذه المدّة مرة أو مرتين ولنفس المدة بقرار معلل من المحكمة. أي تكون في أقصى الحالات مدّة الوكالة 3 سنوات ابتداءا من تعيين أمين الفلسة.

(6) استخلاص الديون عن طريق شركات استخلاص الديون:

في إطار الفلسفة التشريعية الجديدة لنظام التفليس الذّي كما سبق و ذكرنا اصبح يهدف إلى تصفية اموال المدين في أسرع وقت. فإنّ المشرع خوّل أمين الفلسة بمقتضى الفصل 540 جديد تصفية أموال المدين عن طرق إحالتها إلى شركات استخلاص الديون.

(7) عدم إعادة ترسيم الديون في مرحلة التفليس إذا وقع ترسيمها في مرحلة التسوية القضائية:

من ضمن التعديلات التي قام بها المشرع هو أن أعفى الدائنين الذّي رسمّوا ديونهم في مرحلة التسوية القضائية من إعادة ترسيمها في مرحلة التفليس. لكن هذا الإعفاء لا يتمتع به إلاّ من لم يتغيّر مقدار دينه لا بالزيادة أو بالنقصان. إذ ورد بالفقرة الأخيرة من الفصل 531 جديد " ويستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الاول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو بالنقصان ".

(8) توسيع في القائمة المحجر عليها أن تكون أمينا للفلسة:

إنّ الهدف من هذا التعديل هو مزيد فرض رقابة على عملية إدارة الفلسة و تفادي التصرف غير القانوني الذّي يتسبب فيه أمين الفلسة إن كان أحد أجراء المدين مثلا.

نصّ الفصل 471 قديم الذّي جاءت به قائمة الاشخاص المحجر عليهم وظيفة أمانة الفلسة على أنّه " لا يجوز أن يعين أمينا للفلسة أحد من أقارب المفلس أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة ".

ونقح بمقتضى الفصل 502 جديد الذّي وسّع في هذه القائمة حيث جاء فيه " لا يجوز أن يعين أمينا للفلسة قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة للحكم بالتفليس

أو أحد دائنيه. كما لا يجوز أن يعين مراقب حسابات الشركة المفلسة أمينا لفلستها. كما لا يجوز أن يعين أمين الفلسة من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك.

(9) حذف جريمة التسبب في الإفلاس البسيط:

وقع حذف العنوان الثالث المتعلق ب " التسبب في الافلاس " ايضا حذف العنوان الرابع المتعلق ب " اعادة الاعتبار ".

(10) حذف قاعدة التفليس الشخصي لجميع الشركاء في شركات الأشخاص و غيرهم من الشركاء المتضامنين.

(11) إضافة نظام خاص في توزيع الأموال خاص بمرحلة التفليس:

قبل صدور تعديل 2016 كان توزيع الأموال في مرحلة التفليس يخضع إلى القواعد العامة المنظمة لتوزيع الأموال والصّادرة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية الواردة من الفصل 463 م.م.م.ت إلى الفصل 474. وأصبح توزيع الأموال على دائني الفلسة بموجب قانون 2016 ينظم بموجب القسم الثاني من الباب الثاني من العنوان الرابع.

(12) إضافة أحكام خاصة بالطعن في مادة التفليس:

(13) إمكانية الطعن بالاستئناف في الاحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود وظائفه:

قبل تعديل 2016 " لا تقبل الاستئناف أو المعارضة أو التعقيب أحكام المحكمة التي تفصل في الإعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود و ظائفه "[7]. وقع تنقيح هذا الفصل بأن أصبح هناك إمكانية لإستئناف الحكم الصادر في الإعتراض دون تعقيبه.

[7] الفصل 454 قديم من المجلة التجارية.